MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Investigação Preliminar (Provimento Correicional nº 21/2021 da Corregedoria Geral da SDS)

Padronização da Investigação Preliminar para servidores civis e militares sujeitos à Lei 11.929/2001: conceitos, admissibilidade, instauração, prazo, instrução no SEI, relatório e hipóteses de arquivamento (Item 10 do edital)

1. Objetivo e conceitos (Arts. 1º a 3º)

O **Provimento Correicional nº 21, de 14 de outubro de 2021**, do Corregedor Geral da SDS, foi publicado no **Boletim Geral da SDS nº 196, de 15/10/2021**, e entrou em vigor **na data da publicação**, revogando o Provimento Correicional nº 15/2019. Seu fundamento é a **Lei 11.929/2001**, que faz da Corregedoria Geral da SDS o **órgão superior de controle disciplinar interno** e lhe permite expedir provimentos correicionais.

Objetivo (art. 1º): padronizar a **Investigação Preliminar (IP)**, de **natureza sumária**, para os **servidores civis e militares** do Estado de Pernambuco submetidos à Lei 11.929/2001 — policiais e bombeiros militares, policiais civis, peritos e demais vinculados à SDS.

Conceitos (art. 2º):

Sigla	Significado
NFND — Notícia de Fato de Natureza Disciplinar	Documento ou conjunto de documentos que comunica, **por qualquer meio**, à Corregedoria Geral ou à autoridade dos órgãos operativos, um fato **supostamente ilegal ou irregular** atribuído a servidor ou militar — ou cuja **autoria seja incerta**
Documento	Qualquer elemento com valor documental: fotos, vídeos, papéis, peças, gravações de áudio ou objetos
VAD — Verificação de Admissibilidade Disciplinar	Análise que começa com o **conhecimento oficial** da suposta conduta irregular; só se admite apuração (mesmo IP) se a irregularidade tiver **caráter disciplinar** e houver **ao menos uma linha investigativa** capaz de indicar **autoria e materialidade**

Investigação Preliminar (art. 3º): procedimento **inquisitivo e sigiloso**, instaurado **depois da verificação de admissibilidade** da NFND, para **coletar elementos** que mostrem se cabe instaurar **processo administrativo disciplinar** ou outro procedimento. **Não é condição de procedibilidade** nem pressuposto obrigatório do processo disciplinar.

> **Pegadinha:** a IP é **inquisitiva** (sem contraditório) e **sigilosa**; a sindicância com sindicado identificado é **acusatória**, com contraditório e ampla defesa.

2. Registro e admissibilidade (Arts. 4º a 8º)

- **Registro (art. 4º):** toda NFND, por qualquer meio recebida, é registrada no **SIGPAD** e depois lançada no **SEI**.
- **Como se faz a VAD (art. 5º):** por **nota técnica** ou **despacho sucinto** da autoridade competente (ou de quem recebeu o encargo).

- **A NFND é inadmitida quando (art. 5º, § 1º):** 1. a conduta **não contraria** normas aplicáveis ao servidor ou militar; 2. a irregularidade **não tem caráter administrativo disciplinar**; 3. **não há indícios mínimos de autoria e materialidade**, o que impede uma linha investigativa.
- **Não sendo caso de inadmissão (§ 2º):** a autoridade pode, **de ofício**, instaurar a IP **ou** já providenciar outro procedimento ou processo disciplinar cabível.
- **Falta de indícios mínimos (art. 6º):** o noticiante **não anônimo** é chamado a **complementar** as informações em **5 dias úteis**.
- **Sem complementação (art. 7º):** o encarregado **certifica** no SEI o fim do prazo; o processo vai ao bloco interno **"NFND inadmitidas – Ano: XXXX"**; o processo é **concluído** na unidade, mantido o registro para controle e inspeção.
- **Revisão (art. 8º):** desde que **não prescrita**, a conclusão da NFND pode ser **revista a qualquer tempo**, diante de **fatos novos** ou por despacho fundamentado (**autotutela**).

3. Instauração e prazo (Arts. 9º e 10)

A IP é instaurada **de ofício**, por **despacho** da autoridade competente (ou de quem tenha delegação específica), depois de admitida a NFND (art. 9º).

Âmbito	Quem instaura a IP
Corregedoria Geral da SDS	**Corregedor Geral**, **Corregedor Geral Adjunto** e **Chefe do Departamento de Inspeção (DEPINSP)**
PMPE e CBMPE	As autoridades do **art. 10 da Lei 11.817/2000** (Código Disciplinar)
Polícia Civil	**Chefe de Polícia** e **diretores** da Polícia Civil
Polícia Científica (GGPOC)	**Gerente geral** e **diretores**

O despacho de instauração e distribuição é **sucinto**: manda o encarregado apurar a NFND e concluir no prazo.

Prazo (art. 10): até **30 dias corridos**, **prorrogáveis por igual período**, contados do **recebimento do despacho de distribuição** pelo encarregado. Se o caso for mais **complexo** e as diligências passarem desse limite, o encarregado pede **expressamente** a prorrogação à autoridade instauradora, com a motivação.

4. Instrução no SEI (Art. 11)

Cabe ao encarregado promover **de ofício** as diligências e juntar os documentos úteis, usando o **SEI** como sistema oficial. - O processo no SEI tem o **mesmo número do SIGPAD** como "protocolo informado" e nível de acesso **restrito** (hipótese legal: "Investigação de Responsabilidade de Servidor"). - Se o meio eletrônico for **inviável** ou o sistema ficar fora do ar a ponto de prejudicar a celeridade, os atos seguem as regras dos **processos físicos**, e o documento é depois numerado, rubricado, digitalizado e autenticado (Decreto 45.157/2017). - **Deveres do encarregado (§ 4º):** cadastrar a IP no SIGPAD em até **2 dias úteis** do recebimento (se ainda não feito); fazer a **capa** (modelo do Anexo I) como primeiro documento; juntar os documentos em **ordem cronológica**; respeitar a divisão automática em volumes do SEI; tratar autos apartados como **processo relacionado**; fazer as comunicações pelo **SEI** ou, não sendo possível, pelo **e-mail funcional** (sem excluir outros meios), juntando as comunicações; anexar a mídia de **videoconferência** como documento externo do tipo vídeo. - **O que levantar (§ 5º):** inquéritos e procedimentos (IP, TCO, **IPM**, **IPD** — instrução provisória de deserção —, sindicâncias investigativa e patrimonial, inquérito técnico

ou civil), **ações** penais, penais militares, civis públicas e outros processos que ajudem a reunir indícios de autoria e materialidade. - **Eficiência (§ 6º):** priorizar **videoconferência** e o registro **audiovisual digital** das oitivas, evitando deslocamentos que onerem a Administração e terceiros.

5. Relatório, arquivamento e decisão (Arts. 12 a 18)

Relatório (art. 12) — feito no próprio SEI (modelo do Anexo II), de caráter **opinativo**, para subsidiar a decisão. Deve conter: 1. **exposição do fato** (data, hora, local, envolvidos, diligências e documentos); 2. **análise da prescrição** da pretensão punitiva; 3. **fundamentação**: relação entre fato e envolvidos e existência, ou não, de **justa causa** para outro procedimento; 4. **conclusão** fundamentada: **arquivamento** ou instauração de **processo administrativo disciplinar, inquérito policial, ação de improbidade** ou outro cabível; 5. **alerta** à autoridade sobre eventual resposta devida a órgão ou setor que provocou a apuração.

O relatório traz **links** para os documentos do SEI e, nas mídias, o **minuto e o segundo** em que está a informação relevante.

Hipóteses de arquivamento (art. 12, § 3º) — o encarregado indica o fundamento:

Grupo	Fundamentos
Quanto ao **fato**	provada a **inexistência** do fato; **não há prova** da existência do fato; o fato **não constitui transgressão** ético-disciplinar
Quanto à **autoria**	provado que o investigado **não concorreu**; **não há prova** de que tenha concorrido
Excludentes	estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal; exercício regular de direito
Prova insuficiente	não há prova suficiente para instaurar processo ou procedimento
Punibilidade extinta	**morte** do agente (com certidão de óbito) ou **prescrição**
Duplicidade	os mesmos fatos já foram adequadamente apurados ou estão sendo apurados em processo disciplinar
Outros	provado **caso fortuito ou força maior**

Decisão (art. 13): a autoridade instauradora analisa os autos e decide, por **despacho**, se **acolhe ou não** o opinativo do encarregado.

Disposições finais (arts. 14 a 18): qualquer servidor civil ou militar sujeito à Lei 11.929/2001 pode ser designado encarregado; o provimento vale, no que couber, para os **órgãos operativos da SDS** e para a **SERES**; os fluxos internos da Corregedoria ficam no Anexo III (publicado só no boletim da Corregedoria); **casos omissos** na Corregedoria são decididos pelo **Corregedor Geral**.

Para fixar

- IP: procedimento **sumário, inquisitivo e sigiloso**, que **não é** pressuposto obrigatório do processo disciplinar.
- NFND registrada no **SIGPAD** e no **SEI**; a admissibilidade (VAD) sai por nota técnica ou despacho sucinto.
- Inadmissão: conduta não irregular, fato sem caráter disciplinar ou falta de indícios mínimos (noticiante identificado tem **5 dias úteis** para complementar).
- No CBMPE e na PMPE, instauram a IP as autoridades do **art. 10 da Lei 11.817/2000**.

- Prazo de **30 dias corridos**, prorrogáveis **por igual período**, contados do recebimento do despacho de distribuição.
- Relatório **opinativo**: analisa a **prescrição** e conclui por arquivamento ou por PAD, inquérito ou improbidade.
- Arquivamento por inexistência do fato, falta de prova, excludentes, extinção da punibilidade, duplicidade ou força maior.

Fontes e método.
Provimento Correicional nº 21, de 14 de outubro de 2021, da Corregedoria Geral da SDS/PE, publicado no Boletim Geral da SDS nº 196, de 15/10/2021, págs. 23 a 27 (texto oficial conferido). Lei Estadual nº 11.929/2001 (Corregedoria Geral da SDS) e Lei Estadual nº 11.817/2000, art. 10. Explicação, tabelas e quadros elaborados pelo MentorIA, sem cópia de material de terceiros.